

1500286-08.2021.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elton Isamu Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN GABRIEL COELHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

RENAN GABRIEL COELHO, qualificado à fls. 07, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 e artigo 330 do Código Penal, ambos combinados com o artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

2ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1500286-08.2021.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500286-08.2021.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN GABRIEL COELHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

RENAN GABRIEL COELHO, qualificado à fls. 07, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 e artigo 330 do Código Penal, ambos combinados com o artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque: a) no dia 27 de agosto de 2021 por volta das 18h30m, na Rodovia BR 116, KM 439, Arapongal, nesta cidade e Comarca de Registro/SP, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.20200), transportava, do Estado do Paraná para o Estado de São Paulo, sem autorização e em desacordo com determinação legal

ou regulamentar, para fins de comercialização e entrega a terceiros pessoas, 301 tijolos de maconha, com peso aproximado de 153,350 kg, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica; b) nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, desobedeceu a ordem legal de funcionário público. Oferecida a denúncia, o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 137/139), tendo sido aquela recebida (fls. 140), o acusado citado (fls. 164) e ratificado o recebimento inicial (fls. 166/167).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu (fls. 192/193).

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a procedência da acusação nos exatos moldes da denúncia (fls. 197/205), enquanto a Defesa sustentou tese de absolvição e, subsidiariamente, aplicação de penas mínimas (fls. 208/220).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Materialidade comprovada pelo exame químico toxicológico de fls. 92/93, com resultado positivo para maconha, reforçado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 29/30), e laudo de constatação provisória encartados (fls. 32/33), de modo a não haver dúvidas de que a substância apreendida se trata de entorpecente catalogado na Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil.

A autoria é certa.

O réu foi confesso em juízo. Admitiu que transportava as drogas de Foz do Iguaçu/PR para São Paulo/SP, a mando de um "desconhecido que lhe pediu um cigarro num bar". Como sua mãe estava enferma, aceitou a proposta para transportar o entorpecente, sendo que receberia R\$ 8 mil. Enganou um amigo dizendo que iria pegar o carro dele emprestado apenas para pagar umas contas e foi até uma rua, onde recebeu o pacote com as drogas. Iria chegar em SP e ficar num hotel onde ligaria para retirarem as drogas. Não obedeceu a ordem de parada dos policiais rodoviários e fugiu desviando pelo acostamento, mas parando mais à frente em razão de colidir com a traseira de um caminhão.

Em reforço à confissão, temos as palavras seguras dos policiais rodoviários federais, que detalharam toda a dinâmica que resultou na prisão do réu e apreensão das drogas. Disseram que realizavam fiscalização de rotina no posto da PRF localizado no bairro Arapongal, quando deram ordem de parada ao veículo VW/Voyage, cor branca, placas QUJ0785, sendo que o condutor, ora réu, não obedeceu e se evadiu em alta velocidade. Deram início a um acompanhamento tático e, após cerca de 500 metros, o condutor perdeu o controle do veículo, rodou na pista por duas vezes e colidiu na traseira de um semi-reboque. Ato contínuo, o acusado desembarcou do veículo e saiu correndo em direção a um matagal, mas acabou detido. Ao abrirem o porta malas do veículo, localizaram 301 tabletes de maconha, com peso líquido de 153.35 kg. Indagado, RENAN confessou que transportava as drogas da cidade de Foz do Iguaçu/PR com destino a cidade de São Paulo/SP.

Diante deste contexto uníssono, segura a responsabilização do réu pelo crime em comento.

Inequívoca a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V da Lei nº 11.343/06, já que o transporte das drogas extrapolou a fronteira estadual paranaense, atingindo Estado diverso da Federação.

Igualmente o crime de desobediência restou configurado, não tendo o réu obedecido a ordem de parada dos PRFs e empreendido fuga.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da fixação da pena, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal e especialmente art. 42 da lei de tóxicos, fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Aumentei a pena acima do mínimo legal, na fração mínima de 1/6, dada a quantidade elevada de drogas transportadas destacando-se a maior potencialidade lesiva da conduta à luz de sua maior dispersão.

Na etapa seguinte, reconheço as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, de modo que devolvo a reprimenda ao patamar mínimo legal, ficando vedada sua redução aquém desse mínimo.

Não é o caso de se reconhecer a agravante do art. 61, II, "j" do Código Penal

(calamidade pública), ausente comprovação de que a ré tenha se valido ou se beneficiado dessa circunstância de vulnerabilidade ou fragilidade social decorrente da pandemia do COVID-19 para a facilitação da prática do delito.

Por fim, em vista da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V da lei de drogas, torno a elevar a reprimenda de 1/6 alcançando 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Impossível a aplicação do §4º do art. 33 da lei 11.343/06, na medida em que a significativa quantidade da droga transportada afasta a ideia de traficância ocasional e isolada.

Além disso, convém denotar que a justificativa do réu fora absolutamente nebulosa, não tendo relatado claramente todas as circunstâncias do transporte, recebimento da droga, envolvimento do veículo do "amigo" (terceiro), não identificando qualquer dos envolvidos, não restando bem caracterizado se tratar de mera "mula" do tráfico. Ao revés, tal como asseverado pelas testemunhas policiais, o réu em nenhum momento demonstrou intuito algum de colaborar com a apuração, tendo empregado inúmeras evasivas e respostas incertas quando de sua prisão.

Tal comportamento tende a vinculá-lo à atividade criminosa, já que dificilmente seria confiado ao "traficante de primeira viagem" tão valiosa mercadoria necessariamente pelo crime organizado.

Quanto ao delito de desobediência, fixo a pena-base no mínimo legal, não havendo alterações nas fases subsequentes, valendo deixar consignado que as atenuantes da menoridade e confissão não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido na ação penal e, via de consequência, condeno RENAN GABRIEL COELHO, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. art. 40, V, todos da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, calculados estes no patamar mínimo legal ante sua aparente situação de hipossuficiência econômica; e ainda como incurso nas penas do art. 330 do Código Penal, em concurso material, ao cumprimento de 15 dias de detenção e pagamento de 10 dias-multa, no piso.

O cumprimento da pena reclusiva deve ser feito inicialmente no regime FECHADO, enquanto a detentiva no aberto.

Da mesma forma, ausentes os pressupostos legais, notadamente ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, é negado ao réu o benefício do "sursis" (artigo 77, "caput", do Código Penal), não sendo o caso também de conversão da prisão em pena alternativa.

Conceder à traficantes pena alternativa, aliás, com a devida vênia dos que pensam diferente, é estimular o tráfico, o qual, por funcionar como um sistema de engrenagem, depende das pequenas peças para seu perfeito funcionamento. Em outras palavras, sem o dito "mula" não há como difundir o uso das drogas, de sorte que este é fundamental para o sucesso desse mercado clandestino tão repulsivo.

Veda-se ao réu o apelo em liberdade, já que respondeu o processo preso e sua soltura agora, após ser condenado, seria verdadeiro contrassenso. Imperioso o encarceramento para fazer valer a aplicação da lei penal.

Neste sentido: "Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje.28.08.2008; STJ RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

O fato de ser o agente primário não é efeito automático desse benefício, que deve ser reservado apenas aos crimes de menor gravidade e que não provoquem alarma social, ao contrário do que ocorre com o tráfico de entorpecentes, delito equiparado aos hediondos e de gravidade singular.

Recomende-se no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Decreto, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, o perdimento dos bens e valores em dinheiro apreendidos em poder do réu em favor da União, tendo em vista o nexos existente entre a quantia e o tráfico de entorpecentes. Providencie-se o necessário para o seu depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se ao T.R.E. para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei.
Publique-se, intimem-se e cumpra-se.
Registro, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA